

BIOÉTHIQUE

« L'éthique appliquée non certes au vivant (ce serait l'éthique même) mais aux problèmes que nous posent les progrès des sciences et techniques de la vie et de la santé. On ne répètera jamais assez que la bioéthique n'est pas une partie de la biologie ; c'est une partie de l'éthique, de la morale ou du droit (souvent des trois à la fois). Elle est moins constituée de nouvelles valeurs que de nouvelles questions. À chacun d'y répondre ? Cela ne suffira pas. La nature même des problèmes soulevés – qui mettent en cause, bien souvent, des individus incapables de s'exprimer, voire n'existant pas encore – impose l'intervention du législateur. C'est où la bioéthique, inévitablement, se fait biopolitique. Les problèmes moraux, dès lors qu'ils concernent la collectivité, ne sauraient être abandonnés à la seule conscience individuelle.

C'est ce qui justifia la création, en 1983, d'un Comité consultatif national d'éthique. *Consultatif*, puisque c'est le peuple qui est souverain, non quelque comité que ce soit. Et *d'éthique* (on n'ose pas dire « de morale »), puisque ces problèmes, que nous posent les progrès des technosciences, mettent en cause, de fait, un certain nombre de valeurs dont la République, implicitement ou explicitement, se réclame : la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité, le respect de la vie, la protection des plus faibles, le droit aux soins, à l'information, au secret... Pas de difficulté, en tout cas morale, lorsque tout le monde est d'accord. Que les plus pauvres, par exemple, doivent pouvoir être soignés aussi bien que les plus riches, c'est sur quoi il est facile, moralement, d'obtenir un consensus. La difficulté, ici, n'est pas morale ; elle est économique, sociale, politique. Les désaccords portent moins sur la fin (l'égal accès aux soins) que sur les moyens de l'atteindre ou de s'en approcher.

Mais s'agissant de l'avortement ? de l'euthanasie ? des « mères porteuses » ? de la recherche sur l'embryon ? Le désaccord, sur ces questions, porte bien sur la morale ou sur l'éthique. Comment un État républicain peut-il trancher, lorsque les citoyens, même informés et de bonne foi, sont massivement en désaccord les uns avec les autres ?

On parle de « conflits de valeurs ». À tort, presque toujours. Prenons l'exemple de la loi Veil. Ceux qui l'ont combattue le faisaient au nom du respect de la vie. Ceux qui l'ont soutenue, au nom du respect de la liberté des femmes. Cela ne veut pas dire que les premiers ne respectaient pas la liberté, ni que les seconds méprisaient la vie. Ce qui les opposait, c'était moins un conflit entre deux valeurs – la plupart étaient attachés à l'une et à l'autre – qu'entre deux façons de les hiérarchiser : les uns mettaient la vie plus haut que la liberté (ils combattaient donc la loi Veil), les autres mettaient la liberté encore plus haut que la vie (et soutenaient en conséquence cette même loi). Remarquons que la dépénalisation de l'avortement, qui fait maintenant à peu près consensus, ne règle aucunement la question morale, ni même celle, qu'on pourrait dire méta-éthique, de la hiérarchie entre ces valeurs. C'est pourquoi la loi Veil est une excellente loi : non parce qu'elle aurait résolu un problème moral (concernant le bien et le mal), mais parce qu'elle a résolu un problème politique (concernant le légal et l'illégal). Beaucoup de partisans de la loi Veil, dont je suis, considèrent d'ailleurs que l'avortement, pour légal qu'il soit désormais, dans les douze premières semaines de grossesse, ne cesse pas pour cela de poser un certain nombre de questions morales. Mais il est bon que l'État laisse aux individus concernés, et d'abord aux femmes, la charge d'y répondre. Même chose, en sens inverse, pour l'euthanasie : qu'elle soit aujourd'hui légalement interdite ne m'empêche pas de la trouver parfois moralement légitime. Le peuple est souverain quant à la loi ; non, certes, quant à la morale. Il règne sur lui-même, pas sur ma conscience.

Ajoutons que les désaccords, en matière de bioéthique, relèvent presque toujours de divergences métaphysiques, concernant par exemple le statut de l'embryon, la libre disposition ou non, par chacun, de sa vie et de sa mort, la distinction ou non de l'âme et du corps, etc. Or la République, parce qu'elle est laïque, n'a pas de métaphysique, ni donc d'avis sur ces questions. Elle doit donc les trancher, lorsqu'il le faut, sans les résoudre. Leçon, pour les démocrates, d'humilité, de lucidité, de responsabilité. L'État n'est pas là pour dire le bien et le mal, ni le vrai et le faux, mais seulement pour fixer à tous un certain nombre de limites communes (l'illégal), qu'on ne transgresse, fût-ce pour de bonnes raisons, qu'à ses risques et périls. Le reste appartient aux individus. La bioéthique, toujours collective, ne saurait tenir lieu de conscience, toujours individuelle. »

BIOLOGIE

« La science de la vie ou du vivant. On remarquera qu'elle ne donne aucune raison de vivre, ni même de faire de la biologie. Toutes nos raisons pourtant en dépendent, qu'elle doit pouvoir, au moins en droit, expliquer. Mais expliquer n'est pas juger, et n'en dispense pas. »

BIOLOGISME

« Une doctrine qui veut ramener tous les comportements humains à leur soubassement biologique. C'est considérer, spécialement, que psychologie et sociologie peuvent et doivent se réduire à la biologie. Aussi ridicule que le psychologisme ou le sociologisme, et plus dangereux.

Le biologisme, de nos jours, prend souvent la forme du neurobiologisme. Puisque toute pensée n'existe que dans le cerveau, la neurobiologie aurait vocation à régner sur toutes les sciences. C'est bien sûr un contresens (voir l'article « Démon de Changeux »). Quelle différence neurobiologique y a-t-il entre une idée vraie et une idée fausse ? Aucune, m'ont répondu tous les neurologues que j'ai interrogés. Mais alors la neurobiologie est incapable de rendre compte de sa propre vérité. Comment pourrait-elle mesurer celle des autres sciences ? »

BIOPOLITIQUE

« La gestion politique du vivant. C'est un danger, mais aussi, de plus en plus, une nécessité. Michel Foucault, qui inventa le mot, y voyait moins une condamnation qu'un constat. Jamais notre pouvoir sur le vivant n'a été aussi grand : nouveau problème, pour nos démocraties, et nouvel enjeu ! »

BIOSPHERE

« La sphère du vivant, c'est-à-dire l'ensemble des écosystèmes qui se trouvent sur notre planète, ou plutôt sur sa couche la plus superficielle, celle que les vivants habitent et ne cessent de transformer. C'est le biotope global, unique (en tout cas à notre échelle) et irremplaçable. »

BIOTOPE

« Un lieu (*topos*) de vie (*bios*), mais en un sens biologique plutôt qu'existential. Chaque espèce, voire chaque individu, peut avoir le sien. L'humanité n'en a plus qu'un seul, devenu global et commun : notre biotope, c'est la biosphère. Sa préservation est devenue l'enjeu majeur de notre temps. »

→ André Comte-Sponville, *Dictionnaire philosophique* — (2001)